

한전KPS(주) 상임감사

개 선 · 경 고 요 구

일련번호 2025-▣▣▣▣▣-002

제 목 합작법인(◆◆◆) 운영관리 미흡

관계부서 ▣▣▣▣▣

조치부서 ▣▣▣▣▣

내 용

1. 업무개요

▣▣▣▣▣은 현지 민간 발전사업(IPP) 정비 사업 수주 기회 확대를 위하여, 2021. 8. 18. *,***,***▣▣▣▣▣페소(지분율 40%)를 출자하여 합작법인 KEPCO ▶▶♠♠ Philippines Corporation(이하 “◆◆◆” 라 한다)을 설립하였다. ◆◆◆는 ▣▣▣▣▣의 출자지분을 기반으로 현지 발전소 정비 사업을 추진하는 조직으로, ▣▣▣▣▣의 법인장과 ▣@●장이 각각 ◆◆◆의 대표이사과 재무이사를 겸직하여, 경영 및 자금운용과 관련한 실질적 영향력을 유지하고 있다.

◆◆◆는 설립 이후 ■■△(*****) 발전소 계획예방정비공사를 수주하여 수행하였으며, ▣▣▣▣▣은 동 공사 수행과 관련하여 기술자문용역(Technical Assistance, 이하 “TA” 라 한다)을 제공하였다.

2. 운영비용 지출 보고 · 의결 절차 미이행

가. 판단기준

◆◆◆ 「주주협약서」 제37조(운영비용의 처리)에 따라, 합작법인은 운영비용 지출 시 재무이사에게 서면 통지 하여야 하며, 합작법인의 재무이사는 회사 및 당사자들이 지출한 비용을 매 3개월 마다 이사회에 보고하고 결의를 통하여 이를 확정하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제

감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 1. 1.)중 합작법인의 주총 및 이사회

개최 내역을 점검한 결과, ◆◆◆는 운영기간(2021. 8. 18. ~ 현재) 동안 [표 1]과 같이 278,075,277 원의 운영비용을 지출하였음에도 불구하고, 주주협약서에서 정한 분기별 이사회 보고 및 의결 절차를 이행하지 않은 사실이 확인되었다.

[표 1] 합작법인(KCC) 운영기간 누적 수익 및 비용

[단위 : PHP]

항 목	2021	2022	2023	2024	총 누계
총수익	***,***,***	** ,***,***	-	-	***,***,***
총비용	***,***,***	** ,***,***	** ,***,***	** ,***,***	***,***,***
당기순이익	** ,***,***	(** ,***,***)	(** ,***,***)	(** ,***,***)	(** ,***,***)

감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 1. 1.)동안 합작법인은 총 11차례의 주주총회 및 이사회를 개최하였으나, 운영비용 지출 관련 보고·의결 안건은 상정되지 않았으며, 연말 재무제표 승인 시 주주총회에서 일괄 승인하는 방식으로 처리한 것으로 파악되었다. 이로 인해 분기별 경비 집행 내역에 대한 이사회 의 검토 및 승인 기능이 사실상 작동하지 못하였으며, 일부 비용 집행의 적정성을 사전에 검증할 수 있는 내부통제 절차가 미흡하였다.

[표 2] 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 합작법인 주총 및 이사회 개최 내역

순번	일자	구분	안건	비고
1	2022-03-08	이사회	대표이사(HYM) 및 SECRETARY 비리로 인한 해임	
2	2022-04-11	이사회	사택 구매(Oak Harbor, Bayshore)	
3	2022-04-27	주주총회	대표이사(HYM) 및 SECRETARY 비리로 인한 해임	
4	2022-08-04	이사회	직무권한 규정, 근무관리 규정 신설	
5	2022-08-08	주주총회	정관 개정	
6	2022-11-08	주주총회	정관 개정(사업목적 추가, 주소 변경)	
7	2023-01-31	이사회	장기미지급금에 대한 상환 계획 수립	
8	2023-05-26	주주총회	2022년 재무제표 승인 , 사업기간 연장	
9	2023-06-30	이사회	장기 미지급금 대금 결재	
10	2024-09-10	이사회	차량 처분(서버 밴)	
11	2024-09-20	주주총회	2023년 재무제표 승인 , 사업기간 연장	

3. 합작법인(KCC)에 대한 미수채권 관리 및 회수 노력 미흡

가. 판단기준

「국가공무원법」 제56조(성실의 의무) 및 「상법」 제382조의3(이사의 충실의무)에 따라, 임직원은 회사의 자산을 보전하고 손실을 방지하기 위하여 채권관리 및 회수에 필요한 주의의무를 다하여야 한다.

또한 우리회사 「부실채권관리지침」 제5조(부실채권 예방) 및 「해외사업 실무편람(총무편)」에 따라 채권관리부서는 채권이 부실화될 우려가 있는 경우 긴급 조치 및 채권회수계획을 수립하고, 회수 가능성을 주기적으로 점검하여 장기 미수채권이 발생하지 않도록 사전적 관리체계를 구축하여야 한다.

더불어 「내부회계관리규정」 및 「한국채택국제회계기준(K-IFRS)」 제1109호(금융상품)에 따르면, 해외사업 수행 과정에서 발생한 외화채권은 사업환경, 환위험, 법적조치 가능성 등을 종합적으로 검토하여 회수 가능성 및 대손충당금 의 적정성을 합리적·신뢰성있게 평가하여야 한다.

따라서 해외 출자회사와의 거래에서 발생한 미수채권은 단순한 회계처리 대상이 아니라 회사의 자산보전·재무건전성·공공책임과 직결되는 관리대상으로서, [주식회사]는 채권에 대한 회수노력 및 사전적 조치를 진행하여야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

[주식회사]는 합작법인 [주식회사]에 제공한 기술자문용역(TA)대가로 2021. 12. 31. 인보이스를 발행(금액 69,034,977 [주식회사]폐소)하였으나, 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 1. 1.)동안 [표 3]과 같이 3차례에 걸쳐 14,000,000 [주식회사]폐소만 일부 회수하고, 나머지 55,034,977 [주식회사]폐소 중 32,230,357 [주식회사]폐소는 2024. 9. 20. 합작법인 [주식회사] 소유 건물을 양도 받으면서 상당의 채권을 변제하였으나, 건물의 법적인 소유권 이전 절차가 완료되지 아니하였으며, 합작법인에서 감사기간 현재까지도 점유 및 사용 중인 것으로 확인되었다. 19,419,124 [주식회사]폐소는 현재까지 미회수 상태

로 남아있으며, 합작법인의 경영상태가 2022년 이후 지속적으로 악화되어 정상적인 회수가 어려운 상황임에도, 기초적인 회수노력(법적조치 검토 등)이 미흡하였다.

[표 3] 합작법인(◆◆◆) 상대 대금 청구 및 수금 내역

[단위: PHP]			
일자	내역	금액	비고
2021-12-31	TA Service for MTPP Project_PO#KCC-2021-007	**,***,***	청구
2022-09-13	Adjustment on TA due to Custom charges	-*,***,***	상계
2022-09-14	Adjustment on TA due to Damaged Equipment	-*,***,***	상계
2022-12-20	Collection TA due to Damaged Equipment	-*,***,***	수금
2023-01-05	Partial Collection TA Service for MTPP Project	-*,***,***	수금
2023-03-03	Partial Collection TA Service for MTPP Project	-**,***,***	수금
2023-06-30	Partial Collection TA Service for MTPP Project	-**,***,***	대물변제(건물)
합 계		**,***,***	

▣▣▣▣▣▣은 「부실채권관리지침」 제5조(부실채권 예방)에 따른 채권회수 계획을 수립해야 하나, 해당 채권에 대해 구체적인 회수계획을 수립하지 않았으며, 회수 가능성을 주기적으로 평가하거나 대손충당금 설정 적정성을 검토한 근거자료가 존재하지 않았다.

그 결과, ▣▣▣▣▣▣에서 합작법인(◆◆◆)상대로 아래 [표 4]와 같이 총 44,934,623▣▣▣▣▣▣페소의 순 현금 유출이 발생하였음을 확인하였다.

[표 4] 합작법인(◆◆◆) 현금 유입 유출 내역

[단위: PHP]					
항 목	2021	2022	2023	2024	총 누계
기초	-	_*,***,***	_**,***,***	_**,***,***	-
유입(+)*	-	*,***,***	**,***,***	-	**,***,***
유출(-)**	*,***,***	**,***,***	-	-	**,***,***
기말	_*,***,***	_**,***,***	_**,***,***	_**,***,***	_**,***,***

* 매출채권 수금, 배당

** 출자금액, ▣▣▣▣▣▣-한전KPS TA용역 비용

「해외사업 실무편람(총무편)」에서 요구하는 해외채권 관리대장 및 분기별 회수현황 보고 절차가 이행되지 않았으며, 본사 보고 또는 감사 대응 시점에 이르러서야 관련 자료가 정리된 것으로 확인되었다.

4. 합작법인(KCC) 채권에 대한 대물변제 절차 미흡

가. 판단기준

「 민법(Civil Code of the Philippines, Republic Act No. 386)」 및 「 재산등록령(Presidential Decree No. 1529, Property Registration Decree)」에 따르면, 부동산을 취득한 경우에는 해당 등기(Land Registration Authority를 통한 Torrens 시스템상 등기)를 반드시 완료해야 소유권 효력이 발생하며, 소유권 이전은 등기원인과 관련 서류를 갖춘 공적 문서(Public instrument)를 통해 이루어져야 한다. 또한, 모든 부동산 거래는 공증(Notarization)을 거쳐야 유효하며, 세금(예: Documentary Stamp Tax, 부동산 이전세 등) 및 등록비를 납부하고, 등기관(Registry of deeds)에 문서가 제출되어야 소유권 이전이 완성된다.

한편, 「한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1016호(유형자산)」에 따르면 취득자산은 신뢰성 있게 측정된 취득원가로 인식하여야 하며, 감정평가를 통해 취득가액의 적정성을 확보하여야 한다. 「내부회계관리규정」 제5조(회계정보의 식별·측정·분류·기록 및 보고) 또한 자산의 취득 및 인식과 관련된 중요 거래는 증빙의 신뢰성과 내부 승인 절차를 거쳐야 함을 규정하고 있으며, 의 「정관」에 따르면 주요자산의 취득 시 이사회에 부의하여 의결절차를 거쳐야 하며, 이사회 의결을 거치지 않은 자산 인식은 내부통제상 부적정으로 간주된다.

따라서, 채권의 대물변제에 의한 자산 취득은 법적 소유권 이전 절차와 회계상 인식 요건(공증, 등기, 세금납부, 감정평가, 이사회 승인 등)을 모두 충족해야 유효하며, 이 중 어느 하나라도 누락된 경우 해당 자산의 법적·회계적 효력은 불완전한 것으로 판단된다.

나. 감사결과 확인된 문제

은 합작법인에 대한 채권의 대물변제 형태로 건물 2건을 취득하였으나, 취득 관련 증빙을 검토한 결과, 해당 부동산의 등기이전 절차가 완료되지 않은 상태에서 거래 계약서(Sales in Deeds)를 근거로 법인의 자산으로 인식한 것으로 확인되었다.

[표 5] 대물변제 취득 건물 내역

[단위 : PHP]

자산명	면적	취득일자	취득가액	비고
Unit 14E Cluster A Bayshore Residential Resort	78.5	2023. 6. 30.	**,***,***	
Unit 814 Aston Building Oak Harbor Residences	100	2023. 6. 30.	**,***,***	
합 계			**,***,***	

또한, 해당 거래와 관련된 공증절차, 세금 납부 및 등기 제출 등이 완료되지 않아 법적으로 소유권이 [REDACTED]으로 이전되지 않은 것으로 확인되었으며, 이전 사용자가 감사 당일 현재까지도 점유 중인 것으로 확인되었다. 이러한 자산 인식은 [REDACTED]의 이사회 보고 및 의결 절차 없이 진행 되었으며, 취득가액 적정성 증빙이 되는 감정평가서는 최종본이 아닌 초안(Draft)인 것으로 확인되었다.

관계부서 의견 및 감사자 의견

[REDACTED] 담당자는 합작법인 미수 채권 일부(**,***,***[REDACTED]페소)가 아직도 회수되지 아니하였고, 앞으로도 회수가 어려운 사실에 대해 인정하였으나, 출자회사의 재무이사로서 영업의 지속을 위해서는 제3자 채무에 대한 변제, 운영비용에 대한 지출이 우선하였다는 의견을 제시하였다.

그러나, 민법 등 일반 법령에서는 이러한 변제순위를 별도로 규정하고 있지 않으며, 모든 채권자는 평등한 지위에서 변제를 받을 권리를 가지므로(민법 제407조), 특수관계자에 대한 변제를 일률적으로 후순위로 간주하는 것은 법적 근거가 부족하며, 오히려 특정 거래상대자에 대한 선지급은 회사의 이익을 침해할 수 있는 이사의 충실의무 위반 및 내부통제상 부적정 행위로 판단할 수 있다.

따라서, 제3자 채권자는 합작법인 입장에서 민법상 동등한 채권자로 제3자 채권에 대한 우선 변제가 필요하다는 주장은 관계 법령 등에 맞지 않고, 운영비용이 사업 지속에 필수적인 사항이었다는 것 또한 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

- ① 사장은 합작법인 운영 및 채권관리를 부적정하게 한 담당자에게 엄중 경고조치 하시고, (경고)
- ② ▽♣▽♣☹☹장은 출자회사 운영 관련 규정을 재점검하여 운영 관리의 투명성을 확보하여 주시기 바랍니다. (개선)
- ② ☹☹☹☹☹장은 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소 속	직 위	성 명	관리기간	귀책사유	조 치
☹☹☹☹☹	법인장	HKM	2022. 3. 7. ~ 현재	합작법인 운영관리 미흡	경고
☹☹☹☹☹ (前 ☹☹☹☹☹)	차장	UVO	2019. 2. 13. ~ 2025. 6. 4.	합작법인 운영관리 미흡	경고